



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

31 במרץ 2025

1855

ב' בניסן התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 159) (גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה).

התשפ"ה-2025 704

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 159) (גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה), התשפ"ה-2025

1. הוספת סעיף 125 בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 125 ג יבוא:
- ”גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה
125. חבר המועצה שאינו מקבל שכר מקופת העירייה זכאי לקבל מקופת העירייה גמול והחזר הוצאות בעבור השתתפותו בישיבות המועצה ובישיבות ועדות המועצה, כפי שיקבע השר בתקנות.”
2. בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 34א, בסעיף קטן (א), אחרי ”וסעיפים” יבוא ”125”.
- תיקון פקודת המועצות המקומיות

ד ב ר י ה ס ב ר

תגמול כספי, שאינו בגדר שכר, בשל השתתפותם בישיבות המועצה וועדות המועצה, עשוי לאפשר לחברי המועצה למלא את תפקידם כיאות ולעודד אותם להקדיש זמן ומאמץ לצורך מילוי תפקידם הציבורי, לחזק את מעמדם כנבחרים ציבור ולסייע לתפקודה התקין והמקצועי של הרשות המקומית.

על כן, מוצע לקבוע כי חבר המועצה יהיה זכאי לגמול כספי והחזר הוצאות בעבור השתתפותו בישיבות המועצה ובוועדות המועצה, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות. בתקנות אלה יוכל השר לקבוע, בין השאר, את התנאים לקבלת גמול או החזר הוצאות, וכן את הסכומים לכך.

סעיף 2 בהמשך להוספת סעיף 125 בפקודת העיריות כמוצע בסעיף 1 לעיל, מוצע גם לתקן את סעיף 34א(א) לפקודת המועצות המקומיות שעניינו תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות, ולהוסיף את סעיף 125 המוצע לרשימת ההוראות מפקודת העיריות שיחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

סעיף 1 סעיף 1א1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-1975, מסדיר את זכאותם של ראש הרשות וחלק מסגני ראש רשות לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית. מנגד, חברי מועצת רשות מקומית שאינם נושאים בתפקידים כאמור לעיל, אינם זכאים לקבל כל תמורה כספית מקופת הרשות המקומית בעבור פעילותם הציבורית במסגרת כהונתם כחברי המועצה.

עקב כך, חבר מועצה של רשות מקומית הממלא את תפקידו בנאמנות, נדרש להקדיש שעות רבות מדי חודש לישיבות המועצה ולישיבות ועדות המועצה בלא כל תמורה כספית. בנסיבות אלה, עלולה להיפגע יכולתם של חברי המועצה כאמור למלא את תפקידם כראוי ולהקדיש את הזמן הנדרש לצורך מילוי תפקידם, ובכלל זה השתתפות בישיבות המועצה וישיבות ועדות המועצה. במצב זה עלולה להיפגע יכולת המועצה להפעיל את סמכויותיה, ובכלל זה הסמכויות הנוגעות לעבודת המועצה כנדרש וכמתחייב מהוראות הדין, לרבות הסמכויות הנוגעות לאישור, בקרה ופיקוח על התנהלות הרשות המקומית.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס”ח התשפ”ה, עמ' 1490.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס”ח התשפ”ג, עמ' 284.